

अपील प्रकरण क्रमांक ए/1537/2020

**महफूज खान, फेक्ट न्यूज बांबे वॉच हाउस रेल्वे स्कूल के सामने
बुधवारी बाजार बिलासपुर जिला बिलासपुर(छ.ग.)**

विरूद्ध

**जनसूचना अधिकारी, कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामाजिक वानिकी अनुसंधान एवं विस्तार,
वनमण्डल बिलासपुर जिला बिलासपुर (छ.ग.)**

आदेश दिनांक 27.07.2021

1. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1)के तहत जनसूचना अधिकारी कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामाजिक वानिकी अनुसंधान एवं विस्तार वनमण्डल बिलासपुर जिला बिलासपुर (छ.ग.) को आवेदन पत्र दिनांक 07.12.2019 प्रस्तुत किया गया। जानकारी देने से इन्कार करने के कारण प्रथम अपीलीय अधिकारी कार्यालय मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर, वृत्त बिलासपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग.) के समक्ष प्रथम अपील आवेदन दिनांक 06.01.2020 प्रस्तुत किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्णय 18.02.2020 को दिया गया। अपीलार्थी के द्वारा आयोग में दिनांक 27.02.2020 को द्वितीय अपील आवेदन प्रस्तुत किया जो आयोग में दिनांक 02.03.2020 को पंजीकृत हुआ है।
2. प्रकरण विडियों काफ्रेंसिंग से सुनवाई हेतु प्रस्तुत।
3. अपीलार्थी श्री महफूज खान व्हीसी में उपस्थित। जनसूचना कार्यालय अधिकारी वनमण्डलाधिकारी सामाजिक वानिकी अनुसंधान एवं विस्तार वनमण्डल बिलासपुर जिला बिलासपुर की ओर से श्री वाय.पी.डदसेना उप वनमंडलाधिकारी व्हीसी में उपस्थित।
4. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत जनसूचना अधिकारी से – “वित्तीय वर्ष 2019–20(नवंबर 2019 तक) में अनुसंधान एवं विस्तार वन मंडल (सामाजिक वानिकी) के बिल्हा इकाई में हरियर छत्तीसगढ़ के अर्न्तगत रोपण कार्यों में हुए व्यय का बिल व्हाउचरों की नोटशीट सहित समस्त प्रमाणकों सत्यापित छायाप्रति की मांग किये है।”
5. प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदक के द्वारा मूल आवेदन दिनांक 07.12.2019 को जनसूचना अधिकारी वनमण्डलाधिकारी सामाजिक वानिकी अनुसंधान एवं विस्तार वनमण्डल बिलासपुर जिला बिलासपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसके जवाब में जन सूचना अधिकारी के द्वारा दिनांक 11.12.2019 को आवेदक को सूचित किया गया कि वांछित जानकारी सूचना के अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 3 के तहत विषयवस्तु स्पष्ट नहीं होने एवं उक्त प्रमाणकों में श्रमिकों की व्यक्तिगत जानकारी नाम, पता एवं उनके खाते से संबंधित है जिसे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(D) एवं 8(1)(J) के अर्न्तगत व्यक्तिगत जानकारी देना संभव नहीं है। आवेदक के द्वारा दिनांक

06.01.2020 को प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा प्रकरण सुनवाई हेतु दिनांक 27.01.2020 के लिए नियत किया गया। सुनवाई उपरान्त प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा दिनांक 18.02.2020 को आदेश पारित किया गया। उनके द्वारा अपने आदेश में लेख किया गया है कि अपीलार्थी के आवेदन धारा 6(1) के द्वारा वांछित सूचना विशिष्टियां विनिर्दिष्ट नहीं होने से स्पष्ट आवेदन करने लेख है। अपीलार्थी वांछित सूचना में व्यक्तिगत जानकारी होने से धारा 8(1)(D) एवं 8(1)(J) के तहत देना संभव नहीं है। उक्त विनिश्चय पर सहमति व्यक्त करते हुए प्रस्तुत अपील अमान्य कर खारिज की जाती है।

6. प्रकरण के परीक्षण से स्पष्ट हो रहा है कि आवेदक द्वारा मूल आवेदन दिनांक 07.12.2019 जन सूचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होने पर जनसूचना अधिकारी के द्वारा दिनांक 11.12.2019 को जवाब दिया गया है जिसमें उनके द्वारा वांछित जानकारी सूचना के अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 3 के तहत विषयवस्तु स्पष्ट नहीं होने एवं उक्त प्रमाणकों में श्रमिकों की व्यक्ति जानकारी नाम, पता एवं उनके खाते से संबंधित है जिसे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(D) एवं 8(1)(J) के अन्तर्गत व्यक्तिगत जानकारी देना संभव नहीं है। प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा भी उनके समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 18.02.2020 से जनसूचना अधिकारी से सहमत होते प्रथम अपील को अमान्य कर खारिज किया गया है। उपस्थित जन सूचना अधिकारी के द्वारा आयोग में बताया गया कि आवेदक का आवेदन अधिनियम की धारा 6(1) के तहत स्पष्ट आवेदन नहीं होने से तथा प्रमाणकों में श्रमिकों की व्यक्तिगत जानकारी नाम पता एवं उनके खाते से संबंधित जानकारी होने से आवेदक को जानकारी देने से इन्कार किया गया।
7. प्रकरण का परीक्षण किया गया। आवेदक के द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 (नवंबर 2019 तक) में अनुसंधान एवं विस्तार वन मंडल (सामाजिक वानिकी) के बिल्हा इकाई में हरियर छत्तीसगढ़ के अन्तर्गत रोपण कार्यों में हुए व्यय का बिल व्हाउचरों की नोटशीट सहित समस्त प्रमाणकों सत्यापित छायाप्रति की मांग की गई है। आज समक्ष में उपस्थित जन सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि श्री वाय.पी.डडसेना उप वनमंडलाधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रमाणकों में श्रमिकों के बैंक खाता नंबर होता है जो गोपनीय प्रकृति का होने से जानकारी देने से इन्कार किया गया है। आवेदक के द्वारा नोटशीट की प्रति व्यय के बिल व्हाउचर सहित प्रमाणकों की मांग की गई है। जहां तक नोटशीट का प्रश्न है, नोटशीट की प्रति दिया जाना चाहिए था क्योंकि उसे धारा 8 के तहत छूट प्राप्त नहीं है, जो कि जनसूचना अधिकारी के द्वारा नहीं दिया गया है। जन सूचना अधिकारी के द्वारा बैंक खाता का लेख कर आवेदक के आवेदन को अमान्य किया है। मांगी गई जानकारी में जहां तक बैंक खाते का संबंध है उसे व्यक्तिगत जानकारी माना जायेगा। परन्तु जहां तक

श्रमिकों के नाम की सूची तथा किये गये भुगतान का संबंध है, वह गोपनीय नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(ख) के तहत शासन के सभी विभागों को उनकी विभागीय गतिविधियां एवं अन्य जानकारी स्वप्रकटीकरण के अर्न्तगत विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित किया जाना है।

8. उपस्थित जनसूचना अधिकारी के प्रतिनिधि के द्वारा बताया गया कि उनके बिल व्हाउचर में आवेदक के नाम के साथ बैंक खाता नंबर भी लेख है। प्रकरण में अपीलार्थी के आवेदन को जन सूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा अस्पष्ट बताया गया है। आवेदक के द्वारा मूल आवेदन में मांगी गई जानकारी में कई श्रमिकों का पारिश्रमिक सम्मिलित है। समक्ष में आवेदक के द्वारा बताया गया कि विभागीय अधिकारियों के द्वारा मजदूरों को जो भुगतान किया जा रहा है उसे अभिलेख में दर्शाया नहीं जा रहा है इसलिए उन्हें यह जानकारी लोकहित में चाहिए। श्रमिकों को मिलने वाला पारिश्रमिक गोपनीय नहीं है। श्रमिकों का बैंक खाता उनकी व्यक्तिगत जानकारी की श्रेणी में आता है। आवेदक के द्वारा मूल आवेदन के माध्यम से यह जानना चाहा है कि श्रमिकों को वास्तव में कितना पारिश्रमिक दिया जा रहा है। इस प्रकरण में एक से अधिक व्यक्ति की जानकारी मांगी गई है जिस कारण से जन सूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी के आवेदन को अस्पष्ट माना है परन्तु जहां तक नोटशीट की प्रतिलिपि तथा भुगतान की जानकारी देने का संबंध है इसे जन सूचना अधिकारी के द्वारा दिया जाना चाहिए क्योंकि यह लोकहित में है। इस संबंध में **सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जारी मार्ग निर्देशिका के भाग 4 की कंडिका 12 में स्थिति स्पष्ट की गई है। कंडिका 12 निम्नानुसार है -**

यदि किसी ऐसी सूचना के लिए आवेदन प्राप्त होता है जिसके कुछ भाग को तो प्रकटीकरण से छूट मिली हुई है लेकिन उसका कुछ भाग ऐसा है जो छूट के अर्न्तगत नहीं आता है और जिसे इस प्रकार पृथक किया जा सके कि पृथक किये हुए भाग में छूट प्राप्त जानकारी नहीं बच पाए तो जानकारी के ऐसे पृथक किये हुए भाग/रिकार्ड को आवेदक को मुहैया कराया जा सकता है। जहां रिकार्ड के किसी भाग के प्रकटीकरण को इस तरीके से अनुमति दी जाए तो लोक सूचना अधिकारी को आवेदक को यह सूचित करना चाहिए कि मांगी गई सूचना को प्रकटीकरण से छूट प्राप्त है तथा रिकार्ड के मात्र ऐसे भाग को पृथक्करण के बाद मुहैया कराया जा रहा है जिसको प्रकटीकरण से छूट प्राप्त नहीं है। ऐसा करते समय उसे निर्णय के कारण बताने चाहिए। साथ ही उस सामग्री जिस पर निष्कर्ष आधारित था का संदर्भ देते हुए सामग्रीगत प्रश्नों पर निष्कर्ष भी बताना चाहिए। इन मामलों में लोक सूचना अधिकारी को सूचना की आपूर्ति से पहले समुचित प्राधिकारी का अनुमोदन लेना चाहिए तथा निर्णय लेने वाले अधिकारी के नाम तथा पदनाम की सूचना भी आवेदक को देनी चाहिए।

9. अतः प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(8)(क)(1) के तहत जनसूचना अधिकारी कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामाजिक वानिकी अनुसंधान एवं विस्तार वनमण्डल बिलासपुर जिला बिलासपुर (लोक प्राधिकारी) को निर्देशित किया जाता है कि वह आयोग का आदेश प्राप्त होने के 30 दिवस के भीतर वह कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर नोटशीट की प्रति तथा व्यय व्हाउचर का उतना हिस्सा जिसमें बैंक खाता नंबर का लेख न हो उसे अपीलार्थी को पंजीकृत डाक से प्रेषित करें।
10. प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से यह द्वितीय अपील प्रकरण समाप्त किया जाकर नस्तीबद्ध किया जाता है।

सही/-
(एम.के. राउत)
मुख्य सूचना आयुक्त